

Tres equips, tres formes jurídiques: quina tria cadascú?

Analitzar tres casos d'emprenedoria amb perfils distints i argumentar, amb la taula comparativa de la unitat, quina forma jurídica convé a cadascú i per què, abans d'aplicar-ho al projecte propi.

DURADA

55 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

equips de 3-4

UNITAT 3

Decisions per a arrancar: localització, forma jurídica i tràmits

MATERIALS

- Les tres fitxes de cas (una per equip o les tres per a tots)
- Taula comparativa de formes jurídiques de la Unitat 3 (autònom, SL i cooperativa)
- Plantilla de decisió: criteri · opció triada · justificació

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B2.1.1, B2.1.2, B2.1.3, B2.2.1, B2.2.2 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau CPSAA, CC, CE

Plantejament

Triar la forma jurídica és una de les decisions d'arrancada que més condicionen un projecte, i quasi mai hi ha una resposta única "correcta": depèn del perfil de l'equip i del risc de l'activitat. Esta activitat posa tres casos damunt de la taula perquè l'alumnat practique el raonament abans d'aplicar-lo al seu propi projecte en la Fase 2 del quadern. L'objectiu no és memoritzar les formes jurídiques, sinó **decidir amb criteri**: saber per què a un cas li convé autònom i a un altre una cooperativa.

Els tres casos

Cas A — Marta, rebosteria casolana. Marta cuina molt bé i vol vendre coques per encàrrec des de la cuina de sa casa. Comença ella sola, amb pocs clients (familiars, veïns, xarxes), una inversió mínima i sense local. Vol arrancar ja i gastar el menys possible en tràmits. El risc econòmic és baix. (Compte: vendre menjar elaborat exigeix complir la normativa sanitària —registre o comunicació prèvia i formació en manipulació d'aliments—, i en general una cuina particular no servix com a obrador. És un tràmit que no es pot saltar.)

Cas B — Tres amics, app de repartiment local. Aitor, Nerea i Hugo volen desenvolupar una app que connecte comerços del barri amb repartidors en bici. Necessiten invertir en desenvolupament informàtic, màrqueting i, potser, contractar algú. Hi ha diners en joc i risc de deutes si la cosa no arranca. Volen protegir el seu patrimoni personal i que l'empresa tinga una imatge seriosa davant d'inversors.

Cas C — Sis veïns, hort i consum ecològic. Sis persones d'un poble volen muntar un projecte de venda de verdura ecològica de proximitat. Tots volen treballar-hi, decidir de manera democràtica (un soci, un vot) i que el projecte tinga impacte social i arrelament local. Cap d'ells vol "manar" sobre els altres.

Objectius didàctics

- Aplicar la taula comparativa de formes jurídiques (responsabilitat, capital, nombre de socis, fiscalitat) a casos concrets.

- Justificar una elecció de forma jurídica amb arguments, no per intuïció.
- Reconèixer que la millor forma depèn del perfil de l'equip i del risc de l'activitat.
- Traslladar el raonament al propi projecte del quadern (CE2).

Passos

- 1. Lectura individual (5 min).** Cada membre llig els tres casos i, sense consultar, anota quina forma jurídica li pareix adequada per a cadascun.
- 2. Treball en equip — anàlisi (20 min).** L'equip debat els tres casos usant la taula de la unitat. Per a cada cas ompli la plantilla de decisió:
 - **Criteris que pesen** (responsabilitat, capital, nombre de socis, risc, valors).
 - **Forma jurídica triada.**
 - **Justificació en 2-3 frases.**
- 3. Tolerància i consens (10 min).** En almenys un cas és habitual que l'equip discrepe (p. ex., en el B, autònoms o SL?). Apliqueu els passos de decisió en equip de la unitat: criteris primer, argumentar, escoltar la postura contrària, decidir amb mètode. Anoteu com va resoldre el desacord.
- 4. Posada en comú (10 min).** Dos o tres equips exposen la seua decisió per a un dels casos. El professor contrasta i matisa (la resposta esperable: A → autònom; B → SL; C → cooperativa).
- 5. Salt al projecte propi (10 min).** Cada equip aplica el mateix raonament al **seu** projecte: quin perfil tenim, quin risc, quants som? Escriu una primera proposta de forma jurídica amb la seua justificació, que es polirà en la Fase 2 del quadern.

Lliurament

Cada equip lliura un full amb:

- La plantilla de decisió omplida per als tres casos (criteris, forma triada, justificació).
- Una nota breu sobre com es va resoldre el desacord del pas 3.
- La proposta de forma jurídica per al projecte propi, amb la seua justificació.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús correcte de la taula	Aplica responsabilitat, capital i nombre de socis sense confondre conceptes	30 %
Justificació de les eleccions	Argumenta cada decisió amb criteris, no per intuïció	30 %
Tolerància en el desacord	Documenta una resolució raonada del conflicte de l'equip	15 %
Aplicació al projecte propi	Trasllada el raonament de manera coherent al seu cas real	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** treballar només dos casos (A i C, els més clars) i el salt al projecte propi.
- **Variant de debat:** dividir la classe i defensar per equips postures distintes en el cas B (autònoms vs. SL), forçant a argumentar l'opció menys evident.
- **Connexió amb la xarxa de suport:** demanar a cada equip que localitze el PAE més pròxim (web de CIRCE) al qual acudirien per constituir la forma triada.